

Contrato

Prestação de serviços

Contratante

Nome: JOSE EDUARDO KOTWICA JARDIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a natureza jurídica de Sociedade Simples Pura, inscrita no CNPJ sob o nº 34.998.589/0001-80, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 2204, Conjunto 08, Setor Comercial, Bigorrilho, CEP: 80730-001, na cidade de Curitiba/PR, endereço eletrônico: kotwica.adv@gmail.com, telefone: (41) 99854-1075, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE.

Contratado

DATA MEET SOLUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 57.294.998/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, 251, bairro do Pina, Recife/PE, CEP 51110-160, e-mail: comercial@datameet.pro, telefone: (81) 99994-4542, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria Comercial, especificamente na prospecção, triagem, qualificação e conversão de oportunidades de negócio na área bancária, com foco em clientes interessados em "defesa em ações de busca e apreensão de veículos", para o escritório da CONTRATANTE.

1.2. A atividade da CONTRATADA consiste na identificação de potenciais clientes (leads), exclusivamente relacionados à defesa em ações de busca e apreensão de veículos, na realização de filtro prévio (SDR – Sales Development Representative), bem como na condução do processo de atendimento e negociação, visando não apenas entregar à CONTRATANTE contatos validados e com aderência ao perfil de atuação jurídica definido no briefing inicial, mas também a efetiva conversão desses leads em clientes.

1.3. Constitui, ainda, objeto da presente contratação a entrega, pela CONTRATADA, de no mínimo 10 (dez) contratos de prestação de serviços advocatícios, relacionados à "defesa em ações de busca e apreensão de veículos", devidamente fechados e assinados pelos clientes (leads) convertidos, os quais deverão observar integralmente os modelos contratuais fornecidos pela CONTRATANTE, bem como os parâmetros de precificação previamente alinhados entre as partes.

1.4. Para fins de cumprimento da obrigação prevista na cláusula anterior, considera-se como entrega completa pela CONTRATADA não apenas o contrato devidamente assinado, mas também o respectivo comprovante de pagamento dos honorários advocatícios ajustados com o cliente (lead), seja referente ao valor integral contratado ou, ao menos, à entrada ou primeira parcela, conforme as condições de pagamento pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA IMPLEMENTAÇÃO (ONBOARDING)

2.1. Fica estabelecido um período inicial de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura deste contrato e do recebimento das informações (Reunião de Onboarding), destinado exclusivamente ao Mapeamento de Mercado, definição do ICP (Ideal Customer Profile) e estruturação dos scripts de abordagem.

2.2. Durante este período de implementação, não haverá exigência de metas de entrega, tratando-se de fase preparatória de pesquisa e inteligência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA META E DEFINIÇÃO DE ENTREGA

3.1 O objeto contratado corresponde à entrega de 10 (dez) contratos qualificados na área de direito bancário, relacionados à defesa em ações de busca e apreensão de veículos. Para conferir concretude à entrega, considera-se "Contrato Entregue", cumulativamente:

- a) Contrato Formalizado: contrato devidamente assinado pelo cliente;
- b) Procuração assinada;
- c) Envio das informações básicas do cliente;
- d) Análise documental com aceite de cliente: Fica pactuado que o contratado receberá a documentação abaixo indicada como necessária para início da operação e, feita a devida análise básica de recepção do processo, dará o aceite e será contabilizado o referido processo para fins de remuneração da contratante:
 - Contrato de Honorários;
 - Procuração;
 - Declaração de Hipossuficiência - para fins de justiça gratuita;
 - RG, CPF ou CNH (pode ser a digital);
 - Comprovante de residência (atualizado);
 - CTPS (pode ser a digital) - para fins de justiça gratuita;
 - 3 últimos contracheques/holerites (caso o cliente trabalhe registrado, se não, não precisa exigir) - para fins de justiça gratuita.

3.2 Considera-se Contrato Qualificado Entregue, cumulativamente:

- a) Contrato formalizado e assinado pelo cliente final;
- b) Manifestação clara de interesse na contratação;
- c) Procuração assinada;
- d) Documentação mínima necessária entregue e validada;

3.3 Não serão considerados:

- Leads curiosos ou sem aderência
- Contratos não assinados
- Falta de documentação mínima
- Clientes fora do perfil definido

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada desempenhará suas funções com autonomia técnica, obrigando-se a:

4.1. Pesquisa e Mineração de Dados: Realizar buscas ativas em plataformas profissionais e bases de dados públicas para identificar potenciais clientes que estejam enfrentando problemas bancários solucionáveis pelos serviços da CONTRATANTE.

4.4. Exclusividade da Oportunidade: Garantir que o contrato fechado seja entregue em regime de exclusividade à CONTRATANTE, vedada a sua distribuição simultânea para concorrentes diretos dentro ou fora da base da CONTRATADA.

4.5. Documentação Jurídica: Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE, como parte integrante dos serviços prestados, a qualificação das partes, a procuração, o contrato de honorários e os demais documentos elencados no item "3.1 - d" da Cláusula Terceira, devidamente estruturados e aptos para assinatura, conforme a necessidade de cada oportunidade.

4.6. Garantia e Reposição: Caso uma oportunidade entregue se mostre inválida (ex.: telefone inexistente ou cliente fora do perfil combinado), a CONTRATADA fará a reposição imediata, mediante solicitação justificada por escrito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE deve:

- a) Dar prosseguimento imediato (contato em até 24 horas úteis) às oportunidades entregues pela CONTRATADA;
- b) Validar as estratégias e perfis apresentados no prazo de até 48 horas úteis;
- c) Realizar os pagamentos pontualmente, conforme estipulado na Cláusula Sexta.

5.2. Na pendência de cumprimento das obrigações acima elencadas, não poderá a CONTRATANTE cobrar pelos resultados previstos na cláusula anterior se, para o cumprimento da referida entrega, depender a CONTRATADA de informações ou documentos de posse exclusiva da CONTRATANTE.

5.3. O pagamento pelos serviços contratados é devido conforme as condições estabelecidas na Cláusula Sexta, não estando condicionado ao êxito de demandas judiciais ou administrativas, mas sim ao cumprimento da obrigação de entrega de contratos formalizados, nos termos da Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEXTA - DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pelos serviços de inteligência comercial, prospecção, qualificação e entrega de 10 (dez) contratos vendidos na área de direito bancário, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

6.2. O pagamento será realizado da seguinte forma:

a) 50% (cinquenta por cento) do valor total, equivalente a R\$ 1.850,00, no ato da assinatura do contrato, por meio de pix ou cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 03 (três) vezes sem juros/acréscimos;

b) 50% (cinquenta por cento) restantes, equivalente a R\$ 1.850,00, após a entrega integral dos contratos previstos na Cláusula Terceira, podendo ser parcelado por meio de cartão de crédito, em até 03 (três) vezes sem juros/acréscimos.

6.4. As entregas ocorrerão de forma progressiva, conforme maturação das oportunidades e fechamento comercial, até a integralização do quantitativo contratado, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do término do período de implementação (onboarding) previsto no item 2.1 da Cláusula Segunda.

6.5. Caso não seja atingida a quantidade de contratos qualificados prevista na Cláusula Terceira, por responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, esta se compromete a, a critério da CONTRATANTE:

a) dar continuidade à execução dos serviços, sem custo adicional, até a integralização da meta contratada; ou

b) realizar a devolução proporcional dos valores correspondentes aos contratos não entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ATRASO E INADIMPLÊNCIA

7.1. O não pagamento de qualquer parcela na data de vencimento constituirá a CONTRATANTE em mora de pleno direito, sujeitando-a ao pagamento de: c) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito; d) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M/FGV.

7.2. Em caso de atraso superior a 5 (cinco) dias, a CONTRATADA poderá suspender imediatamente a execução dos serviços e a entrega de novas oportunidades até a regularização do débito.

7.3. Persistindo a inadimplência, fica autorizada a inscrição da CONTRATANTE nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e o protesto do título, arcando a devedora com todas as despesas de cobrança e honorário

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E RESCISÃO

8.1. O presente contrato vigorará até a entrega integral dos 10 (dez) contratos formalizados previstos na Cláusula Terceira, considerando-se automaticamente encerrado após o cumprimento total do objeto contratado, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do término do período de implementação (onboarding) previsto no item 2.1 da Cláusula Segunda..

8.2. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa, mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, não sendo devida qualquer multa, penalidade ou encargo em razão da rescisão.

8.3. Em caso de rescisão antecipada, permanecerão devidas as obrigações financeiras já vencidas até a data do efetivo término, inexistindo cobrança de valores futuros relativos a contratos ainda não entregues.

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. Informações Confidenciais: As Partes obrigam-se a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as informações comerciais, técnicas, jurídicas, estratégias de scripts, know-how, bancos de dados e segredos de negócio a que tiverem acesso em razão deste contrato, sendo vedada a sua cópia, reprodução ou divulgação a terceiros, sob pena de responderem por perdas e danos.

9.2. Proteção de Dados (LGPD): A CONTRATADA declara estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), comprometendo-se a tratar os dados pessoais dos leads (potenciais clientes) exclusivamente para os fins de execução deste contrato, adotando medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.

9.3. Sigilo da Operação: A CONTRATADA compromete-se a não divulgar publicamente os nomes dos leads apresentados à CONTRATANTE sem prévia autorização do representante do lead e da CONTRATANTE, preservando o sigilo da relação advogado-cliente desde a fase pré-contratual.

9.4. Vigência do Sigilo: As obrigações de confidencialidade estabelecidas nesta cláusula perdurarão mesmo após o término ou rescisão deste contrato, pelo prazo de 5 (cinco) anos para segredos comerciais e por prazo indeterminado no que tange aos dados pessoais protegidos pela legislação vigente.

9.5. Penalidade: A violação comprovada desta cláusula por qualquer das partes ensejará a imediata rescisão contratual por justa causa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal do infrator pelas perdas e danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Recife/PE para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento por meio de assinatura eletrônica, reconhecendo expressamente a sua autenticidade, integridade e validade jurídica para todos os fins de direito, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200- 2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, renunciando a qualquer contestação quanto à forma de contratação digital.

Sendo assim, se ambas as partes estiverem de acordo com o contrato, o mesmo deverá ser assinado pelo contratante e pelo contratado.

JOSE EDUARDO KOTWICA JARDIM

CNPJ:34.998.589/0001-80

CONTRATANTE

DATA MEET SOLUÇÕES

CNPJ: 57.294.998/0001-00

CONTRATADO

04 de Maio de 2026
Recife, Pernambuco